

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่  
2668/2541

นาย พงษ์นิเทศ โรจนเสนา  
บริษัท เอ็ม.อี. จำกัด หรือบริษัท  
เอ็ม.อี.โอซูก้า

โจทก์

จำเลย

จำกัด กับพวก

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1399

บันทึกข้อตกลงการจำยอมเรื่องทางเดินมิได้ระบุแนวเขตเส้นทางการจำยอมไว้ การจำยอมดังกล่าวย่อมครอบคลุมถึงประโยชน์ในการใช้การจำยอมในทุกส่วนของ ที่ดิน ข้อเท็จจริงฟังได้ว่าจำเลยทั้งสองยังคงใช้ที่ดินการจำยอมส่วนที่รอย กรวด หิน ส่วนที่ดินการจำยอมในส่วนที่มีหญ้าและต้นไม้ขึ้นปกคลุมแม้จำเลยทั้งสองไม่อาจใช้ เป็น ทางเดินตามปกติแต่ที่ดินดังกล่าวเป็นพื้นที่ต่อเนื่องกับที่ดิน ที่รอย กรวด หิน ย่อมถือได้ว่าจำเลยทั้งสองใช้ประโยชน์ ในที่ดินดังกล่าวด้วย เมื่อจำเลยทั้งสองและ พนักงานประมาณ 300 คน ตลอดจนใช้ยานพาหนะเข้าออกเส้นทางการจำยอม ดัง กล่าวเป็นเวลาช้านานจนถึงปัจจุบันโดยไม่ได้ ละทิ้งจะถือว่าจำเลยทั้งสองละสิทธิ มิได้ ที่ดินพิพาท ยังคงเป็นทางการจำยอมแก่ที่ดินจำเลยทั้งสองและยัง ไม่หมด ประโยชน์แต่อย่างใด

โจทก์ฟ้องว่า เดิมที่ดินโฉนดเลขที่ 8584 ของโจทก์ตกเป็นภาระจำยอมประเภททางเดินทั้งแปลงแก่ที่ดินโฉนดเลขที่ 5572 ของจำเลยทั้งสอง ต่อมาที่ดินโฉนดเลขที่ 5572 ได้แบ่งแยกออกเป็นที่ดินโฉนดเลขที่ 5572 ของจำเลยที่ 1 และที่ดินโฉนดเลขที่ 157013 ถึง 157018 ของจำเลยที่ 2 จำเลยทั้งสองใช้ที่ดินของโจทก์เฉพาะส่วนทางด้านทิศตะวันออกเป็นเส้นทางรถยนต์และทางเดินเข้าออกสู่ทางสาธารณะส่วนที่ดินส่วนที่เหลือทางด้านทิศตะวันตกกว้าง 81 เซนติเมตรยาวตลอดแนวเขตที่ดิน เนื้อที่ 10 ตารางวา จำเลยทั้งสองไม่ได้ใช้ตลอดมาเป็นเวลากว่า 10 ปี ต่อมาโจทก์แบ่งแยกที่ดินส่วนนี้เป็นที่ดินโฉนดเลขที่ 75177 อีกแปลงหนึ่ง ขอให้พิพากษาให้ที่ดินโฉนดเลขที่ 75177 พ้นจากภาระจำยอม ให้จำเลยทั้งสองจดทะเบียนยกเลิกภาระจำยอมดังกล่าว มิฉะนั้นให้ใช้คำพิพากษาแทนการแสดงเจตนา

จำเลยทั้งสองให้การในทำนองเดียวกันว่า จำเลยทั้งสองใช้ทางภาระจำยอมทางด้านทิศตะวันตกซึ่งมีความกว้างประมาณ 1 เมตรตลอดมา โดยใช้เป็นทางเดินและรถยนต์แล่นผ่านทุกวัน ทั้งยังมีเสาไฟฟ้าปักและวางท่อน้ำประปาผ่านในที่ดินส่วนนี้ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาแล้ว พิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงเบื้องต้นรับฟังได้ว่า เดิมนางเพี้ยน โรจนเสนา เป็นเจ้าของที่ดินโฉนดเลขที่ 8584 ตำบลพระโขนง(บางจาก) อำเภอ คลองเตย(พระโขนง) กรุงเทพมหานคร ตามเอกสารหมาย จ.2 เมื่อปี 2521 นางเพี้ยน

ทำนิติกรรมจดทะเบียนให้ที่ดินโฉนดเลขที่ 8584 ตกเป็นภาระจำยอมเรื่องทางเดินทั้งแปลงของที่ดินโฉนดเลขที่ 5572 ตำบลและอำเภอเดียวกัน เอกสารหมาย จ.4 ตามบันทึกข้อตกลงการจำยอมเรื่องทางเดิน เอกสารหมาย จ.12 เมื่อปี 2535 โจทก์ได้รับการให้ที่ดินดังกล่าวและโจทก์ได้แบ่งแยกที่ดินโฉนดเลขที่ 8584 ออกเป็นที่ดินโฉนดเลขที่ 75177 กว้างประมาณ 81 เซนติเมตร ยาวตลอดแนวจากด้านซอยสุขุมวิท 77 (ซอยอ่อนนุช 1) ไปทางทิศเหนือจรดที่ดินของจำเลยทั้งสองสำหรับที่ดินโฉนดเลขที่ 5572 ซึ่งจำเลยทั้งสองเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ร่วมกันนั้น ต่อมาได้แบ่งแยกที่ดินส่วนของจำเลยที่ 2 ออกมีโฉนดเลขที่ 157013 ถึง 157018 รวม 6 โฉนด ตามเอกสารหมาย จ.5 ถึง จ.10 ที่ดินที่เหลือจากการแบ่งแยกของที่ดินโฉนดเลขที่ 5572 ยังคงเป็นของจำเลยที่ 1 จำเลยที่ 1 ตั้งโรงงานประกอบกิจการผลิตเครื่องมือแพทย์ส่งไปจำหน่ายต่างประเทศโดยมีจำเลยที่ 2 เป็นประธานกรรมการของจำเลยที่ 1 โรงงานและสำนักงานของจำเลยที่ 1 ตั้งอยู่บนที่ดินโฉนดเลขที่ 5572 จำเลยทั้งสองใช้ทางการจำยอมในที่ดินโฉนดเลขที่ 8584 กว้างประมาณ 7 เมตร ยาวประมาณ 50 เมตร เป็นเส้นทางเข้าออกระหว่างถนนซอยสุขุมวิท 77 กับที่ดินของจำเลยทั้งสอง เส้นทางการจำยอมดังกล่าวด้านทิศตะวันตกกว้างประมาณ 1 เมตร ยาวตลอดแนวจรดที่ดินของจำเลยทั้งสองซึ่งเป็นที่ดินพิพาทมีเสาไฟฟ้าแรงสูง 2 ต้น ปักอยู่ตั้งแต่ปี 2522 ส่วนเสาไฟฟ้าธรรมดาอีก 4 ต้น ที่ปักอยู่ในที่ดินพิพาทมีมาก่อนปักเสาไฟฟ้าแรงสูงระหว่างที่ดินของจำเลยทั้งสองกับที่ดินโฉนดเลขที่ 8584 จากแนวด้านทิศตะวันตกวัดได้ 81 เซนติเมตร ตามภาพถ่ายหมาย จ.14 (ภาพที่ 7, 8 และ 9) จำเลยปลูกต้นชบาขนาดพุ่มกว้างประมาณ 1.80 เมตร ยาวประมาณ 20 เมตร ตามภาพถ่ายหมาย จ.14 (ภาพที่ 10, 11 และ 12) การจำยอมซึ่งเป็นที่ดินพิพาทปรากฏตามภาพถ่ายหมาย จ.14 (ภาพที่ 16, 17 และ 18)

คดีมีปัญหาว่า จำเลยทั้งสองไม่ได้ใช้การจำยอมตามแนวเขตภายในเส้นสีแดงแผนที่สังเขปเอกสารหมาย จ.13 ซึ่งเป็นที่ดินพิพาทนานสิบปีขึ้นไป หรือการจำยอม

หมดประโยชน์แก่สามยทรัพย์หรือไม่โจทก์ก็ถือว่าถนนที่จำเลยทั้งสองและพนักงาน  
ประมาณ 300 คนใช้เข้าออกระหว่างถนนสาธารณะกับที่ดินของจำเลยทั้งสองคือที่ดิน  
เฉพาะส่วนที่มีการไถกรวดหินไม่มีกิ่งไม้รูกล้ำตามที่ปรากฏในภาพถ่ายหมาย จ.14  
ซึ่งมีความกว้างประมาณ 4.70 เมตรส่วนที่ดินการจำยอมด้านทิศตะวันตกซึ่งมีเสา  
ไฟฟ้าปักอยู่ไม่มีการไถกรวดและมีหญ้ากับต้นไม้ขึ้นปกคลุมอยู่นั้นเป็นที่ดินส่วนที่  
จำเลยทั้งสองและพนักงานไม่ได้ใช้สัญจรไปมานานกว่า 10 ปีแล้ว ตั้งแต่จำเลยที่ 1  
ตั้งโรงงานเมื่อปี 2521 และไม่ได้ใช้ที่ดินส่วนที่โจทก์ขอยกเลิกการจำยอมแต่อย่างใด  
หากจำเลยทั้งสองได้ใช้หรือมีความจำเป็นต้องใช้ที่ดินพิพาทเป็นทางรถยนต์หรือเป็น  
ทางเดินเข้าออกจำเลยทั้งสองจะต้องนำกรวดหินมาโรยที่ดินในส่วนนี้ด้วยและต้องไม่  
นำต้นไม้มาปลูกลงในที่ดินดังกล่าว นอกจากนี้ในการปรับปรุงผิวถนนในที่ดินการ  
จำยอมจำเลยทั้งสองเพียงแต่นำกรวดหินมาโรยมีความกว้างประมาณ 4.70 เมตร  
ทุกครั้งตั้งแต่จำเลยทั้งสองประกอบกิจการโรงงานและการที่จำเลยทั้งสองนำต้นไม้  
มาปลูก ถือว่าจำเลยทั้งสองไม่ได้ใช้และไม่มีเจตนาที่จะใช้ที่ดินการยทรัพย์ในส่วน  
นั้น ศาลฎีกาเห็นว่าบันทึกข้อตกลงการจำยอมเรื่องทางเดินมิได้ระบุแนวเขตเส้นทาง  
การจำยอมไว้ การจำยอมดังกล่าวย่อมครอบคลุมถึงประโยชน์ในการใช้การจำยอม  
ในทุกส่วนของที่ดิน เมื่อพิจารณาเส้นทางการจำยอมที่จำเลยทั้งสองใช้ออกสู่ทาง  
สาธารณะซอยสุขุมวิท 77(ซอยอ่อนนุช 1) ซึ่งมีความกว้างประมาณ 7 เมตร ตาม  
แผนที่สังเขป เอกสารหมาย จ.13 ประกอบภาพถ่ายหมาย จ.14(ภาพที่ 16, 17 และ  
18) แล้ว จะเห็นได้ว่าการจำยอมที่โจทก์ขอให้ยกเลิกและพ้นการจำยอมคั้นแนวเส้น  
สีแดงกว้างประมาณ 81 เซนติเมตร ยาวตลอดแนวตั้งแต่ปากซอยสุขุมวิท 77(ซอย  
อ่อนนุช 1) จรดที่ดินของจำเลยทั้งสองมีการติดตั้งเสาและสายไฟฟ้าในที่ดินการ  
จำยอมตลอดแนว เหตุที่มีการติดตั้งเสาและสายไฟฟ้าดังกล่าวก็เพื่อจะนำไฟฟ้าไปใช้  
ในโรงงานของจำเลยที่ 1 ในการติดตั้งเสาและสายไฟฟ้าแรงสูง 2 ต้นของการไฟฟ้า  
นครหลวงตามที่ระบุไว้มีใจความสำคัญว่าเพื่อจ่ายไฟฟ้าให้กับจำเลยที่ 1 และจำเลยที่

1 ได้เป็นผู้อนุญาตให้การไฟฟ้านครหลวงปักเสาวาดสายไฟฟ้าพร้อมทั้งแสดงบันทึกข้อตกลงการจำยอมเรื่องทางเดินทั้งแปลงในที่ดินโฉนดเลขที่ 8584 และ 5572 ตามเอกสารหมาย จ.16 ทั้งยังได้ความต่อไปว่าก่อนหน้านี้ได้ติดตั้งเสาไฟฟ้า 4 ต้น ในที่ดินดังกล่าวนอกจากติดตั้งเสาและสายไฟฟ้าแล้วยังได้วางท่อประปาในที่ดินการจำยอมที่พิพาทอีกด้วย ซึ่งบิดาโจทก์ก็รับว่าใช้สายไฟฟ้าและท่อประปาร่วมกับจำเลยทั้งสอง ข้อเท็จจริงฟังได้ว่าจำเลยทั้งสองยังคงใช้ที่ดินการจำยอมส่วนนี้สำหรับที่ดินการจำยอมในส่วนที่มีหญ้าและต้นไม้ขึ้นปกคลุม แม้จำเลยทั้งสองไม่อาจใช้เป็นทางเดินตามปกติแต่ที่ดินดังกล่าวเป็นพื้นที่ต่อเนื่องกับที่ดินที่โรยกรวดหินซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของทางเดิน และส่วนที่ติดตั้งเสาและสายไฟฟ้ากับวางท่อประปาไว้ย่อมถือได้ว่าจำเลยทั้งสองใช้ประโยชน์ในที่ดินดังกล่าวด้วย เมื่อข้อเท็จจริงฟังได้แล้วว่าจำเลยทั้งสองและพนักงานประมาณ 300 คน ตลอดจนใช้ยานพาหนะเข้าออกเส้นทางการจำยอมดังกล่าวเป็นเวลาช้านานจนปัจจุบันโดยไม่ได้ละทิ้งยังถือไม่ได้ว่าจำเลยทั้งสองละสิทธิไม่ได้ใช้การจำยอมในส่วนนั้นเช่นเดียวกัน การจำยอมตามแนวเขตภายในเส้นสีแดงซึ่งเป็นที่ดินพิพาทยังคงเป็นทางการจำยอมแก่ที่ดินจำเลยทั้งสองและยังไม่หมดประโยชน์แต่อย่างใด ส่วนที่โจทก์ฎีกาว่าจำเลยทั้งสองนำต้นไม้ไปปลูกเป็นการผิดข้อตกลงการจำยอมตามบันทึกหมาย จ.12 นั้น เห็นว่า เป็นข้อที่มิได้ยกขึ้นว่ากล่าวกันมาโดยชอบในศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัยที่ศาลล่างทั้งสองพิพากษามานั้นศาลฎีกาเห็นพ้องด้วย ฎีกาโจทก์ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(เจริญ หัตถกรรม-อรรถนิติ ดิษฐอำนาจ-อรุณ น้าประเสริฐ)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ